بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

NOTE N°01-94 DU 19 JANVIER 1994 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES ET AUX SOCIETES D'ASSURANCES RELATIVE A LA SOUSCRIPTION EN DEVISES DE TOUTES ASSURANCES OBLIGATOIRES POUR LES ENTREPRISES ETRANGERES OPERANT EN ALGERIE DANS LE CADRE DE LA PROSPECTION ET L'EXPLORATION PETROLIERE

La présente note a pour objet de faire savoir que les entreprises étrangères opérant en Algérie dans le cadre notamment de la prospection et l'exploration pétrolières sont autorisées à souscrire en devises en Algérie à toute assurances obligatoires dont notamment celles au titre « des risques situés en Algérie » et « des biens qui y sont situés ou immatriculés », prévues par la loi relative aux assurances.

La souscription en devises aux assurances sus évoquées donne droit à l'encaissement en devises par les entreprises étrangères concernées des indemnités versées à leur profit par les sociétés d'assurances lors de la réalisation d'un risque.

Les sociétés d'assurances voudront bien noter que les risques qu'elles auront assurés devront obligatoirement être couverts par des réassurances à souscrire à l'étranger.

Elles devront à cet égard prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation d'opérations de réassurances à l'étranger et ce, par utilisation des fonds provenant des souscriptions en devises effectuées en application de la présente note.

Il est rappelé que les indemnités versées au profit des sociétés d'assurances par les réassureurs étrangers en cas de survenance d'un risque, sont soumises à l'obligation de rapatriement conformément à la réglementation des changes.

Les souscriptions en devises, les opérations de réassurances à l'étranger, la perception des indemnités provenant de l'étranger et leur versement au profit des entreprises étrangères opérant en Algérie, s'effectueront exclusivement par l'entremise de comptes devises spécifiques à ouvrir par les sociétés d'assurances auprès de leur banque domiciliataire pour la réalisation des opérations de cette nature.

Les soldes de ces comptes devises ressortant de la différence entre le montant des souscriptions en devises et celui correspondant aux réassurances contractées à l'étranger au titre des mêmes risques, devra faire l'objet d'une cession définitive contre dinars au profit du compte d'exploitation des sociétés d'assurances.

Ces soldes peuvent cependant, sur demande de ces sociétés donner lieu à rétrocession de 10 % (dix pour cent) de leur montant au profit des comptes devises « personnes morales » des sociétés d'assurances concernées, le reliquat devant être cédé contre dinars comme prévu au paragraphe précédent.

Les comptes devises des entreprises étrangères détenus en Algérie par ces dernières seront quant à eux débités du montant en devises des souscriptions aux assurances obligatoires et crédités du montant des indemnités versées en devises à leur profit par les sociétés d'assurances.

Pour toute éventuelle difficulté d'application des dispositions de la présente, il y a lieu de saisir la Direction du Contrôle des Changes.

Les dispositions de la présente note prennent effet à compter de la date de sa signature.

Le Directeur du Contrôle des Changes
D. SAIDI